

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 973/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพนครเชอร์วิสโคราช

โจทก์

พันตำรวจโทวีระ แยมศรี กับพวก

จำเลย

นายสืบสุข วิสุทธิกุล ทนายจำเลยทั้ง

สาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 67)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์
รวมจำนวน 101,814.88 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินค่าเสีย
หายแต่ละเดือนคิดตั้งแต่วันผิดนัดค่าเช่าซื้อแต่ละเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ 3
ตุลาคม 2527 จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 63,64)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสามคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินและ
ดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2527

จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งสามคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินและ
ดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2527
จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(พนม พ่วงภิญโญ-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>